

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반

2. 징계대상자 :

3. 징 계 종 류 :

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’) 우리 공단에 입사하여 등에서 근무한 바 있고, 으로 전보되어 현재까지 으로 근무하는 직원입니다.

특히 징계대상자는 까지 0000000에서 직무를 수행하였는데, 해당 기간에 [표1]과 같이 ‘0000000 냉·난방기 교체 공사’를 추진한 사실이 있습니다.

[표1] 0000000 냉·난방기 교체공사 계약 현황

계약상대자	설치 수량	계약기간	계약 금액	계약 방법

나. 관계법령 및 판단기준

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항, 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에서 계약상대자는 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 하고, 본 계약의 계약조건 외에 추가 또는 변경된 계약조건으로는 납품할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조 (감독) 제1항에 따라 공사·제조·용역 등의 계약을 체결하는 경우에 그 계약을 적절

하게 이행하게 하기 위하여 필요하다고 인정하면 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고, 같은 법 제14조(검사)에 따라 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 합니다.¹⁾

따라서 OOOOOOO에서는 공사를 추진하면서 적정한 기준으로 계약을 체결하고, 계약사항에 따른 이행 여부를 확인하여 당초의 계약 내용에 적합하지 아니한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치 또는 부실 공사, 허위 공사의 문제가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 보훈요양원 종합감사 시 OOOOOOO의 2022년 냉·난방기 교체 공사 현황을 확인한 결과, 계약 금액 산출에 대한 명확한 근거자료가 없고 타당성을 확보하지 않은 상태로 업체가 제시한 견적 금액에 의하여 계약을 체결하는 등 계약 체결 당시부터 충분한 검토가 이루어지지 않았으며, 설치공사 완료 후 냉매관 등 설치 물량이 납품요구서 대비 과소 설치되었음에도 공사대금은 미설치 자재를 포함하여 전액 지급된 점이 확인되었습니다.

이에 종합감사 기간에 해당 공사의 실제 설치 물량에 대한 객관적인 제3자(시설물 감리업체) 실사를 진행한 결과, [REDACTED]한 사실이 확인되었으며, 징계대상자는 계약을 직접 담당하였고 전반적인 사항을 담당하는 실무 과장임에도 종합감사 적발 시까지 자재의 납품·설치가 부적절하게 이행된 사실을 인지하지 못하였던 과실이 확인됩니다.

1) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조(다른 법령과의 관계 등) 제5항에서 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하며, 이 경우 “국가”, “정부” 및 “국고”는 “공기업·준정부기관”으로, “중앙관서의 장”은 “기관장”으로, “계약담당 공무원”은 “계약담당자”로 본다 고 정하고 있습니다.

[표2] 냉·난방기 교체 공사 내역

자재 발주 내역	금액(원)	미 설치내역	금액(원)

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 냉·난방기 교체 공사 계약 추진 시 본인을 공동검수인으로 기재하였으나, 공사 시작 시점에 전문성을 확보하기 위해 감독자와 검수자를 시설 직원으로 임명한 것으로 답변하였습니다.

그러나 공사가 시작되는 검수원을 변경하면서 해당 직원은 공사 내역에 대한 정확한 인지를 하지 못한 채 검수원으로만 지명되어 계약 물량 등에 대한 정보가 부재하였던 점 등에서 해당 공사를 전반적으로 추진한 담당 과장으로서의 책임이 더 과중한 것으로 판단됩니다.

[표3] 냉·난방기 추진 내역

일자	내부문서 기안 작성 및 결재 내역(8건)	업무 내용

또한, 징계대상자는 이나 전기에 관한 전문지식이 부족하여 전문적으로 확인하지 못하였던 점이 아쉽고 검수 담당자의 보고서 내용을 전문적이고 구체적으로 확인하여야 했으나, 배관 및 전기설비의 누락 사항을 확인하지 못하여 상기와 같은 문제가 발생한 것으로 소명하였습니다.

아울러 위 공사와 관련하여 계약담당자로서 [REDACTED]
[REDACTED] 결과 적당한 것으로 판단, 시공업체가 설치비 가격이
과소하여 공사 수행을 못 한다는 의견이 있어 [REDACTED]이라고 생
각했으며, 설치비가 과다하게 책정되었다고 생각하지 못한 것으로 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 해당 공사의 전반적인 과정을 수행함 있어 사전에 공사
관련 법령 및 규정을 숙지하고 냉·난방기 교체 공사에 따른 냉매관의 교체 범위 등
자재 산출근거를 명확하게 하여 업체가 제시한 견적금액의 적정성 여부를 확인
하여야 하나, 업체가 제시한 견적서에만 의존하여 계약을 체결하였으며,

전체적인 행정업무 총괄 운영 등 해당 공사의 계획수립부터 조달청 다수공급자
계약 2단계 계약체결 등 공사의 전반적인 총괄적 주체로서, 감독과 검수의 직접적
역할을 전문성 부재의 이유로 시설직 직원에게 위임(선임)하여 사전에 공사내역을
정확하게 인지하지 못한 채로 공사감독 및 검수 업무수행으로 냉매관 교체가
적정하게 이행되지 아니한 문제점을 인지하지 못한 점, 전문업체를 통해 냉매관
등이 미설치된 것이 확인된 점에 따라, 징계대상자는 냉·난방기 교체 공사의
운영관리 부실 및 계약담당자로 맡은 바 직무를 소홀히 한 업무 태만으로 판단
됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여
「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및
처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 7. .

[REDACTED]